

GÜMRÜK KOÇU

HIZLI TEKRAR

06. Konu — Karar

Kısa Soru-Cevap · 19 soru

Gümrük Koçu - Ufuk Çetintaş
@gumrukkocunuz

Hızlı Tekrar 06 — Karar

Kaynak: 6-KARAR.docx (4458 sayılı Gümrük Kanunu m.6–7; Gümrük Yönetmeliği m.27 ve m.586).
★ işaretli sorular 2021–2025 GMY sınavlarında sorulmuş bilgilerdir. Cevap sütununu kapatarak kendinizi sınavın.

Karar Talebi ve Karar Süresi (GK m.6; GY m.27/1)

#	Soru	Cevap
1	Gümrük idaresinden gümrük mevzuatının uygulanmasına ilişkin karar isteme hakkı kime tanınmıştır?	Gerekli bilgi ve belgelerle başvuran her kişiye. (GY m.27/1)
2	Karar talep eden kişinin ibraz yükümlülüğü nedir?	Kararın verilebilmesi için gerekli bütün bilgi ve belgeleri gümrük idarelerine ibraz etmek zorundadır. (GK m.6/1)
3	Karar alınması talebi hangi şekilde yapılmalıdır?	Yazılı olarak. (GK m.6/2)
4	Gümrük idareleri karar talebini ne kadar sürede karara bağlar?	Başvurunun kendilerine ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde. (GK m.6/2)
5	Verilen kararlar başvuru sahibine nasıl bildirilir?	Yazılı olarak tebliğ edilir. (GK m.6/2)
6	Gümrük idaresi otuz günlük karar süresine uyamazsa ne yapar?	Süre aşılabılır; idare, süre dolmadan önce başvuru sahibine süre aşımını haklı kılan gerekçeleri ve karar için gerekli gördüğü ek süreyi belirterek bilgi verir. (GK m.6/2)
7	Başvurunun reddine veya muhatabın aleyhine verilen yazılı kararlar nasıl alınır?	Gerekçeli olarak ve Onikinci Kısımda belirtilen şekilde itiraz yolu açık olmak üzere; bu hususlar kararda belirtilir. (GK m.6/3)
8	Alınan kararlar gümrük idarelerince ne zaman uygulanır?	Derhal. (GK m.6/4)

Lehe Kararın İptali ve Değiştirilmesi (GK m.7; GY m.27/2–4)

#	Soru	Cevap
9	Gümrük idaresinin ilgilinin lehine olan kararı hangi hâllerin bir arada bulunması durumunda iptal edilir?	Üç hâl birlikte: (a) kararın yanlış veya eksik bilgilere dayanılarak verilmesi; (b) başvuru sahibinin bu yanlışlık veya eksikliği bilmesi veya bilmesi gerekmesi; (c) kararın doğru veya tam bilgilere dayanılarak verilmesinin mümkün olmamasının tespiti. (GK m.7/1)
10	İlgilinin lehine olan karar hangi hâllerde değiştirilir veya iptal edilebilir?	(a) Karara esas teşkil eden bir veya birden fazla koşulun gerçekleşmemiş veya gerçekleşemez olması; (b) lehe kararda öngörülen bir yükümlülüğe ilgilinin uymaması. (GK m.7/2; GY m.27/2)
11	Kararın iptali muhatabına nasıl bildirilir?	Tebliğ edilir. (GK m.7/3)
12	GK m.7/1 uyarınca yapılan iptal işlemi ne zaman yürürlüğe girer?	İptal kararının verildiği tarihten itibaren. (GK m.7/4)
13	GK m.7/2 uyarınca verilen iptal veya değiştirme kararı ne zaman yürürlüğe girer?	Tebliğ tarihinden itibaren. (GK m.7/4)

#	Soru	Cevap
14	Kararın iptalinin veya değiştirilmesinin yürürlük tarihi ertelenebilir mi?	Evet; karar muhatabının yasal çıkarlarının gerektirdiği istisnai hâllerde, yönetmelikle belirlenen koşullar altında ertelenebilir. (GK m.7/4)
15	Değiştirme veya iptal kararları hangi eşyaya uygulanmaz?	Bu kararların yürürlüğe girdiği tarihte, iptal edilen ya da değiştirilen kararlar uyarınca bir gümrük rejimine tabi tutulmaya başlanmış eşyaya. (GY m.27/3)
16	Rejime tabi tutulmaya başlanmış bu eşya için gümrük idaresi ne isteyebilir?	Belirlenecek bir dönem içinde eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işleme ya da kullanıma tabi tutulmasını. (GY m.27/4)

İtirazların Karara Bağlanması (GY m.586)

#	Soru	Cevap
17	İtirazlar ne kadar sürede karara bağlanarak ilgili kişiye tebliğ edilir? ★ 2023	Otuz gün içinde. (GY m.586)
18	İtirazın karara bağlanmasında neler incelenir?	Anlaşmazlığa konu beyanname ve her türlü belge ile eşyadan alınacak örnek; örnek alınamıyorsa eşyanın kendisi veya fotoğraf, katalog, prospektüs gibi belgeler; gerekirse ilgili gümrük idaresinin mütalaası da alınır. (GY m.586)
19	İtiraz otuz gün içinde karara bağlanamazsa hangi hüküm uygulanır?	Kanunun 6. maddesinin ikinci fıkrası: süre aşılabılır; süre dolmadan gerekçeler ve gerekli görülen ek süre başvuru sahibine bildirilir. (GY m.586; GK m.6/2)

Sık Karıştırılanlar

İptal edilir ↔ iptal edilebilir: GK m.7/1'deki üç hâl bir arada bulunursa lehe karar **iptal edilir**; m.7/2'deki hâllerde (koşulun gerçekleşmemesi/gerçekleşmez olması veya yükümlülüğe uyulmaması) karar **değiştirilir veya iptal edilebilir**.

Yürürlük: m.7/1 iptali → iptal kararının **verildiği tarih**; m.7/2 iptal/değiştirme → **tebliğ tarihi**. İstisnai hâllerde yürürlük, yönetmelikle belirlenen koşullarla **ertelenebilir**.

Otuz gün hem karar talebinde (başvurunun idareye **ulaştığı tarihten**) hem itirazın karara bağlanmasında geçerlidir; itirazda süre aşılsa da **GK m.6/2** uygulanır.

Süre aşımı bildirimi süre **dolmadan önce** yapılır ve hem **gerekçeleri** hem **ek süreyi** içerir.

Talep yazılı, karar yazılı tebliğ, uygulama derhal; ret ve aleyhe kararlar **gerekçeli** ve **itiraz yolu açık** olarak alınır.

Değiştirme/iptal kararları, yürürlük tarihinde rejime **tabi tutulmaya başlanmış** eşyaya uygulanmaz; idare bu eşya için belirlenecek dönemde **GOİK** isteyebilir.